

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1570/2530

นาง กัลยา อันเรืองศรี ผู้แทนโดยชอบธรรม ของ
เด็กหญิง จารุวรรณ อันเรืองศรี

ผู้ร้อง
ผู้ร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอแก้ และเปลี่ยนชื่อ สกุล แต่ทางสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นไม่สามารถกระทำให้ได้ ผู้ร้องขอที่จะดำเนินการต่อไปตาม พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มิใช่กรณีที่จะมาใช้สิทธิทางศาล.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องขอแก้และเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็กหญิงจารุวรรณให้ถูกต้องจาก "เหมือนครุฑ" เป็น "ศกุนตนาค" แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นไม่ยอมดำเนินการให้จึงมายื่นคำร้องต่อศาล

ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้อง เพราะมิใช่กรณีที่จะใช้สิทธิทางศาลคืนค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษาว่า "ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนชื่อสกุลคือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เมื่อผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอแก้และเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็กหญิงจารุวรรณให้ถูกต้อง แต่ทางสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นไม่สามารถกระทำมิได้ผู้ร้องก็ขอที่จะดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 กรณีตามคำร้องมิใช่กรณีที่จะใช้สิทธิทางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รับคำร้องของผู้ร้องนั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วิณะ-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เหตุที่ศาลฎีกาพิพากษาว่า "...ผู้ร้อง ก็ชอบที่จะดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติข้อบุคคล พ.ศ. 2505..." นั้นเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่งโดยยื่นอุทธรณ์ต่อนายทะเบียนท้องที่ คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด" ตามบทกฎหมายว่าเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว เป็นอันถึงที่สุดนั้น หมายความว่าไม่มีทางเยียวยาต่อไปอีกเลย หรืออย่างไร กรณีเรื่องที่สุดนั้นหมายความว่า คำวินิจฉัยนั้นจะเป็นที่สุดก็ต่อเมื่อเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้อำนาจมีคำสั่งและมีคำวินิจฉัยจะต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ ศาลย่อมไม่รู้ข้อเท็จจริงหรือดุลพินิจที่เจ้าหน้าที่รับฟังหรือวินิจฉัยมาโดยถือว่าการใช้ดุลพินิจฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอหรือมิได้เป็นไปโดยสุจริต อันถือได้ว่าการวินิจฉัยเช่นนั้นไม่เป็นการชอบด้วยกฎหมาย" นอกจากกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 2 กระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 2519 ข้อ 1 และมาตรา 25 วรรคสอง พระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า คำชี้ขาดของหรือปราศจากพยานหลักฐานและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ คำชี้ขาดนั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นที่สุดผู้ที่ได้รับความเสียหายจากวินิจฉัยว่าหากเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายบริหารได้วินิจฉัยชี้ขาดไปโดยถูกต้องแล้ว คำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมเป็นที่สุด จะนำคดีมาฟ้องร้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน อันเป็นอำนาจทางราชการฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ โจทก์ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวฟ้องนี้ไม่ได้ว่าทรัพย์สินมาโดยสุจริตคำวินิจฉัยตามที่บันทึกไว้เป็นที่สุด จะฟ้องต่อศาลคัดค้านคำวินิจฉัยนั้นไม่ได้ เว้นแต่ทรัพย์สินที่โจทก์ได้มาโดยสุจริตและโดยชอบ คณะกรรมการชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดไปได้ทีเดียว ไม่จำเป็นต้องสอบสวนหรือพิสูจน์ต่อว่าวินิจฉัยว่า เมื่อวรรคสองแห่งมาตรา 25 (ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518) บัญญัติว่า "คำชี้ขาดของคณะบุคคลนั้นให้คำชี้ขาดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ข้อที่ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ก็ต้องเป็นเรื่องฟังข้อเท็จจริงหรือใช้ดุลพินิจโดยไม่มีพยานหลักฐาน 416/2524 วินิจฉัยว่า เมื่อ (คดี) ฟังได้ว่าจำเลย (คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์) มีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานเกี่ยวกับค่าครองชีพจึงเป็นที่สุด (นายจ้าง) ต้องปฏิบัติตาม ดังบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 25 วรรคสอง โดยในทางบริหารเท่านั้น หากคำวินิจฉัยนั้น เป็นการวินิจฉัยโดยผิดกฎหมาย วินิจฉัยโดยขัดต่อพยานหลักฐาน หรือ เป็นการวินิจฉัยโดยร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาทได้เลยเพราะการใช้สิทธิทางศาลโดยยื่นคำร้องฝ่ายเดียวเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องเป็นพิจารณาทางวิชาการ 1.1 หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติเรื่องอำนาจฟ้องในคดีปกครอง อำนาจฟ้องคดีปกครองพัฒนาตามวิวัฒนาการและเริ่มนิยมทำให้เริ่มยอมรับการที่ประชาชนมีอำนาจฟ้องฝ่ายปกครองต่อศาลเพื่อให้ศาลควบคุมตรวจสอบการกระทำของฝ่ายปกครองฟ้องฝ่ายปกครอง เรียกว่าหลักอำนาจฟ้องคดีตามที่กฎหมายบัญญัติเฉพาะราย (Enumerationsprinzip) ส่วนแนวความคิดนิติรัฐ (F ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตรวจสอบของศาลทั้งนี้ มิใช่ว่าการกระทำทุกอย่างของฝ่ายปกครองจะถูกฟ้องร้องต่อศาลได้แต่เฉพาะนิติกรรมทางปกครองที่เรียกว่า Verwaltungsakt*) ทั้งนี้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่า จะมีบทบัญญัติในกฎหมายปกครองพิเศษเฉพาะเรื่องปกครองอย่างกว้าง และศาลมีอำนาจควบคุมและตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง แต่ไม่มีอำนาจเข้าไปทางปกครองคือ คำสั่ง การตัดสินใจวินิจฉัย หรือมาตรการฝ่ายปกครองใด ๆ ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการกำหนดถึงเรื่องภายใต้หลักนิติรัฐ ซึ่งประกอบด้วยหลักการแบ่งแยกอำนาจและหลักการกระทำของฝ่ายปกครองจะต้องชอบด้วยกฎหมาย (Gesetz) คุ้มครองสิทธิดังกล่าวเป็นสองขั้นตอนด้วยกัน 1.2.1 การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในเชิงป้องกัน (Präventiver Rechtsschutz) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่เริ่มดำเนินการรับเรื่อง สืบหาข้อเท็จจริงฝ่ายปกครองจะต้องกระทำการทุกขั้นตอนโดยชอบด้วยหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติ และชอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติทางปกครอง หลังจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ออกนิติกรรมทางปกครองแล้วอันมีผลไปกระทบสิทธิหรือโต้แย้งสิทธิของประชาชน ซึ่งได้แก่การสอบทั้งสองประการนี้แตกต่างกัน กล่าวคือ องค์การที่ใช้อำนาจตุลาการหรือศาลจะควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์เนื้อหาของการใช้ดุลพินิจของนิติกรรมทางปกครอง (Rechtmässigkeit- und Zweckmäßigkeit) หรือกระทำโดยสุจริต มีเจตนาถ่วงถ่วงประชาชนผู้ถูกกระทบสิทธิหรือไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1617/2519) ข้อ 2. แนวกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันในของประชาชนในเชิงป้องกัน ภายใต้ข้อเรียกร้องของหลักนิติรัฐ ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อการกระทำของรัฐให้สมบูรณ์ที่

หลักความไม่มีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่ (Unbejangenheitsgrundsatz) หลักการพิสูจน์ความจริง (Untersuchungsgrundsatz) ๑ (natural justice) ของประเทศอังกฤษ (ดูกมลชัยรัตนสกววงศ์, หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติในชั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของกลุ่มประกันภายในอำนาจบริหาร (ฝ่ายปกครอง) คือสิทธิในการอุทธรณ์โต้แย้งนิติกรรมทางปกครองของเจ้าหน้าที่ชั้นต้นก่อนที่ประชาชน ทบทวนควบคุมและตรวจสอบถึงความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยวัตถุประสงค์ทางกฎหมายของนิติกรรมทางปกครอง มาตรา 68 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล (Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar 1960) สำหรับปกครองที่มีขั้นตอนพิเศษ เช่น การอนุญาตให้สร้างโรงงานที่ใช้พลังงานอะตอม หรือการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ อุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ปกครองชั้นสูงดังกล่าวข้างต้น บุคคลภายนอกชอบที่จะใช้สิทธิโต้แย้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวต่อศาลปกครอง ประชาชนในเชิงแก้ไขในส่วนของอำนาจตุลาการ อำนาจฟ้องคดีปกครอง - กฎหมายรัฐธรรมนูญสหพันธ์รัฐ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) ได้ในกรณีที่ไม่มีการใดที่จะรับพิจารณาเรื่องใด ให้เสนอคำฟ้องต่อศาลธรรมดาได้" (ศาลธรรมดาหมายถึงศาลแพ่ง) - ประมวลกฎหมาย และศาลพิเศษอื่นใดให้เสนอคำฟ้องต่อศาลปกครองและวรรคสองบัญญัติว่า สำหรับการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีดังกล่าวนี้ถ้าไป สาธารณรัฐเยอรมัน ยอมรับหลักอำนาจฟ้องคดีปกครองอย่างกว้าง (Generalklausel) ทั้งนี้จะต้องฟ้องขอให้เพิกถอนหรือแก้ไขกา หรือคำฟ้องเพื่อให้ศาลปกครองพิสูจน์ถึงความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองหรือความมีอยู่ของนิติสัมพันธ์ทางมหา ตามมาตรา 41, 43, 47 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาล 3. การคุ้มครองสิทธิของประชาชนภายใต้กฎหมาย บุคคลที่จะฟ้องหน่วยราชการซึ่งเป็นนิติบุคคลให้รับผิดชอบเนื่องจากการกระทำของเจ้าพนักงานย่อมได้รับความคุ้มครอง" แสดงว่ารัฐ มาตรา 43 ที่ประกันสิทธิของประชาชนที่จะเสนอคดีปกครองต่อศาล ทำให้พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด หรือกฎหมายลำดับรอง กฎหมายปกครองพิเศษที่ตราเป็นพระราชบัญญัติต่าง ๆ ได้บัญญัติขั้นตอนการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้หลากหลายไม่เป็นเอ มาตรา 59, 74, 91, 107) หรือภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ (มาตรา 23) - "คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีให้เป็นที่ย พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2524) มาตรา 30 วรรคสาม, พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของ ทางศาลในกรณีเดียวกันไม่ได้ ฯลฯ" (พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (บัญญัติ 5 ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52) - "การไม่พอใจในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน อาจอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมสรรพ กฎหมายซึ่งอ้างว่าเป็นเหตุหมดสิทธินั้น" (พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 27) (ก) บทบัญญัติใดที่มีผลเี่ เมืองพ.ศ. 2480 มาตรา 28 ว่าผู้ร้องเป็นบุคคลเกิดในประเทศไทย และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดนั้น แม้ผู้ร้องจะได้ร้องทางเจ้าหนั ประเมินค่าภาษีโรงเรือนนั้น ถ้าผู้รับประเมินไม่พอใจคำชี้ขาดของอธิบดีกรมสรรพากรผู้รับประเมินย่อมนำคดีขึ้นสู่ศาลได้ (คำพิพา สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ (verfassungskon-forme Auslegung) กล่าวคือ คำว่า "เป็นที่สุด" นั้นหมายถึงที่สุดในชั้นบริหาร ลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับไข ผู้ถูกกระทบสิทธิจะต้องดำเนินการอุทธรณ์ภายในอำนาจบริหาร (ฝ่ายปกครอง) จนถึงที่สุดก่อน จึงจะนั บังคับ คือการร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยข้อร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522 คณะกรรมา มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว องค์การที่วินิจฉัยคำร้องทุกข์ดังกล่าวจึงไม่ใช่้องค์การที่ใช้อำนาจตุลาการในการวินิจฉัยคดีป ควบคุมตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในอำนาจบริหารในส่วนขององค์กรรัฐบาลที่ใช้อำนาจปกครองมิใช่ทาง อธิบดี 3.2 แนวคำพิพากษาของศาล ศาลฎีกาไม่ได้แยกแนวความคิดทางกฎหมายปกครองเป็นพิเศษออกจากกฎหมายเอกชน และ โต้แย้งสิทธิของประชาชนผู้ฟ้องหรือไม่ตามนัยมาตรา 55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1317 1729/2513, 1164/2515, 525/2518, 947/2518, 2437/2520, 911/2521, 1471/2521, 3330/2522, 209/2523, 2957/2523, 1621, 16 เอกชนชอบที่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะส่วนตัว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 215/2517) ในกรณีที่ผู้เสียภาษีฟ้องข้าหลวงประจำจ้ง คดีที่ฟ้องกันนั้นต่อไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2106-2108/2492) การกระทำของฝ่ายปกครองที่ยังไม่มีผลบังคับในทางกฎหมายไ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1107/2508, 1444/2519 (ประชุมใหญ่), 2488/2519, 60/2520, 1649/2520, 2515/2520, 695/2522, 3078/2522 ศาลฎีกาที่ 1167/2510, 3456/2529) การที่กรมการขนส่งทางบกมีหนังสือแจ้งมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งตามพระ หรือสมาชิกสภาเทศบาล (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1357/2496) การที่อธิบดีกรมที่ดินซึ่งให้โจทก์ส่งโฉนดที่ดิน และให้คัดค้านได้ว่าไ

ของตนจะต้องใช้สิทธิของตนตามกฎหมายปกครองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั้นต้นก่อน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 355/2492,472/2505) ลักษณะเป็นเงื่อนไขบังคับ ประชาชนผู้นั้นก็ไม่มีอำนาจฟ้องฝ่ายปกครองต่อศาลดังกล่าวคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ (ศาลฎีกาวินิจฉัยทำ มาตรา 68 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความปกครองในชั้นศาลของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ถ้าได้มีการอุทธรณ์ กฎหมายกำหนดไว้ มิฉะนั้นผู้ถูกระทบสิทธิย่อมสิ้นสิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาลคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2505,1314/2522) ในการ คำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นการละเมิดต่อประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิ อายุความฟ้องคดีจึงอยู่ภา รก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 นั้น รัฐฟ้องได้ภายในอายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (คำพิ พากษาศาลฎีกาที่ 488 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่เรื่องให้ตัวแทนรับผิดชอบตามมาตรา 812(คำพิพากษาศาลฎีกา 769/2505) ผู้เขียนเ่ รัฐชอบที่จะใช้กำลังทางกายภาพเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายได้เอง หรือให้เอกชนอื่นจัดการแทนโดยเอกชนผู้มีหน้าที่รื้อ มาตรา 11 ให้อำนาจศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ ไปตามสมควรแก่กรณี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1187/2499,1219/2505)